

עין משפט
גור מצוה

סא:

וְלִיִּית לַיהוָה ש"ש שיעורא. קס"ד הכל לפי הוזק הדליקה ישלם אפילו אין רחוי לעצור: **לֹא** יעמיד אדם תנור בתוך ביתו בו'. שיכול לעכז עליו צעל העלייה אם הצית של אחד והעלייה של אחר היה מעמידו צעלייה צעל הצית מעכז וצקונטערס פירש לענין בני העיר שמעכצין עליו וכמו שפירש ניחא דהוי דומיא דלינק ממניחין דהתם צפרק לא יחפור (צ"צ דף כ:):

לַפְלָוֹן וְלִיתַנִּי בדידה. וא"ת השתא נמי קא מפליג צדידה במדליק בתוך שלו וי"ל דע"כ סיפא בתוך ביתו של חצירו מדליק דאי במדליק בתוך שלו אע"פ שדךר בני אדם להניח צנמים היה פטור דהא קמני רישא וחכ"א אינו משלם אלא גדיש של חטין או גדיש של שעורין משמע דאפילו מורייגים וכלי צקר שדךר להניח בגדיש לא משלם אלא גדיש לצדו והשתא בכל ענין שנעמיד דברי רב כהנא פריך רבא עליה שפיר דאם ר"ל רב כהנא מחלוקת בתוך שלו ופליגי צמוריגין וכלי צקר דר"י מחייב וחכמים פטריין אצל במדליק צשל חצירו אפילו רבנן צמחיצי להמוריגין וכלי צקר אם כן שפיר פריך דליפלוג צדידה צגדיש עגמה דהא צירה נמי לא מיתוקמא אלא במדליק צשל חצירו ואם ר"ל רב כהנא מחלוקת במדליק בתוך שלו דפליגי אפילו צארנקי דר' יהודה צמחיצי אע"פ דאין דרך ארנקי להניח בגדיש ורבנן פטריי אפי' צמוריגין כדפרישית מ"מ כשמסיים אצל במדליק בתוך של חצירו ד"ה משלם כל מה צצמוכו אפילו אארנקי נמי קאי דמשמע ד"ה משלם כל מה צצמוכו לרבנן כמו לר"י הלכך פריך שפיר לפלוג ולייתי צדידה דלשמעינן אפי' ארנקי צגדיש דאין דרכו להניח דהוי רצותא טפי ועוד עקשה לשון המשנה דקמני שדךר בני אדם להניח צנמים דאפי' אין דרך נמי מחייבי רבנן במדליק בתוך של חצירו:

אֵלֶּא **אמר רבא** בתרתי פציני ^[ט]**[פציני]** במדליק בתוך שלו בו'. דר"י מחייב אפי' ארנקי צגדיש שאין דרך להניח במדנקט מודיס חכמים צמדליק את הצירה דלכך נקט צירה שרואה למצוא שיחייבו רבנן אפי' צארנקי כמו ר"י ואי רצי יהודה לא מחייב במדליק בתוך שלו אלא דוקא צמוריגין הוה ליה לפלוגי צדידה ולימא דמודיס חכמים צמדליק גדיש של חצירו דמייצ צמוריגין אלא דואי מחייב ר"י במדליק בתוך שלו אפי' צארנקי צגדיש ורבנן לא מחייבי אפי' צמוריגין דקמני אינו משלם אלא גדיש של חטים כו' ופליגי נמי במדליק בתוך של חצירו דר' יהודה מחייב אפי' אלא במדליק בתוך שלו וי"ל דע"כ סיפא בתוך ביתו של חצירו מדליק דאי במדליק בתוך שלו אע"פ שדךר בני אדם להניח צנמים היה פטור דהא קמני רישא וחכ"א אינו משלם אלא גדיש של חטין או גדיש של שעורין משמע דאפילו מורייגים וכלי צקר שדךר להניח בגדיש לא משלם אלא גדיש לצדו והשתא בכל ענין שנעמיד דברי רב כהנא פריך רבא עליה שפיר דאם ר"ל רב כהנא מחלוקת בתוך שלו ופליגי צמוריגין וכלי צקר דר"י מחייב וחכמים פטריין אצל במדליק צשל חצירו אפילו רבנן צמחיצי להמוריגין וכלי צקר אם כן שפיר פריך דליפלוג צדידה צגדיש עגמה דהא צירה נמי לא מיתוקמא אלא במדליק צשל חצירו ואם ר"ל רב כהנא מחלוקת במדליק בתוך שלו דפליגי אפילו צארנקי דר' יהודה צמחיצי אע"פ דאין דרך ארנקי להניח בגדיש ורבנן פטריי אפי' צמוריגין כדפרישית מ"מ כשמסיים אצל במדליק בתוך של חצירו ד"ה משלם כל מה צצמוכו אפילו אארנקי נמי קאי דמשמע ד"ה משלם כל מה צצמוכו לרבנן כמו לר"י הלכך פריך שפיר לפלוג ולייתי צדידה דלשמעינן אפי' ארנקי צגדיש דאין דרכו להניח דהוי רצותא טפי ועוד עקשה לשון המשנה דקמני שדךר בני אדם להניח צנמים דאפי' אין דרך נמי מחייבי רבנן במדליק בתוך של חצירו:

אֵלֶּא **אמר רבא** בתרתי פציני ^[ט]**[פציני]** במדליק בתוך שלו בו'. דר"י מחייב אפי' ארנקי צגדיש שאין דרך להניח במדנקט מודיס חכמים צמדליק את הצירה דלכך נקט צירה שרואה למצוא שיחייבו רבנן אפי' צארנקי כמו ר"י ואי רצי יהודה לא מחייב במדליק בתוך שלו אלא דוקא צמוריגין הוה ליה לפלוגי צדידה ולימא דמודיס חכמים צמדליק גדיש של חצירו דמייצ צמוריגין אלא דואי מחייב ר"י במדליק בתוך שלו אפי' צארנקי צגדיש ורבנן לא מחייבי אפי' צמוריגין דקמני אינו משלם אלא גדיש של חטים כו' ופליגי נמי במדליק בתוך של חצירו דר' יהודה מחייב אפי' אלא במדליק בתוך שלו וי"ל דע"כ סיפא בתוך ביתו של חצירו מדליק דאי במדליק בתוך שלו אע"פ שדךר בני אדם להניח צנמים היה פטור דהא קמני רישא וחכ"א אינו משלם אלא גדיש של חטין או גדיש של שעורין משמע דאפילו מורייגים וכלי צקר שדךר להניח בגדיש לא משלם אלא גדיש לצדו והשתא בכל ענין שנעמיד דברי רב כהנא פריך רבא עליה שפיר דאם ר"ל רב כהנא מחלוקת בתוך שלו ופליגי צמוריגין וכלי צקר דר"י מחייב וחכמים פטריין אצל במדליק צשל חצירו אפילו רבנן צמחיצי להמוריגין וכלי צקר אם כן שפיר פריך דליפלוג צדידה צגדיש עגמה דהא צירה נמי לא מיתוקמא אלא במדליק צשל חצירו ואם ר"ל רב כהנא מחלוקת במדליק בתוך שלו דפליגי אפילו צארנקי דר' יהודה צמחיצי אע"פ דאין דרך ארנקי להניח בגדיש ורבנן פטריי אפי' צמוריגין כדפרישית מ"מ כשמסיים אצל במדליק בתוך של חצירו ד"ה משלם כל מה צצמוכו אפילו אארנקי נמי קאי דמשמע ד"ה משלם כל מה צצמוכו לרבנן כמו לר"י הלכך פריך שפיר לפלוג ולייתי צדידה דלשמעינן אפי' ארנקי צגדיש דאין דרכו להניח דהוי רצותא טפי ועוד עקשה לשון המשנה דקמני שדךר בני אדם להניח צנמים דאפי' אין דרך נמי מחייבי רבנן במדליק בתוך של חצירו:

הכונם פרק ששי בבא קמא

צאגני. כמו צאגנות (שמות כד) קוויי"ש צלע"ז: **בתנאי' צאמצע** צים כור. אם יש לו חצי צית כור לכל רוח פטור. וצקולחת שדילגה וכדאוקימנא ^[ע"א] אצל נכפפת צוערת והולכת כל שעה אפילו עד מאה מיל חייב: **הכל לפי הדליקה**. קס"ד ה"ק הכל ישלם כל כמה שהדליק צין רחוק צין קרוב: **גב' לא יעמיד**. בני העיר מעכצין עליו שלא תצער האש צתקרה: **מעויצה**. טיח של סיד על תקרה. ודומה לו צצספר עזרא (נחמיה ג)

בתנאי' המדליק בתוך שלו עד כמה תעבור הדליקה רבי אלעזר בן עזריה אומר רואין אותו כאילו הוא באמצע בית כור ר"א אומר מ"ז אמות כדרך רה"ר רבי עקיבא אומר חמשים אמה ר"ש אומר ישלם ישלם המבעיר את הבערה א"הכל לפי הדליקה: **גב' ולית ליה** לר"ש שיעורא בדליקה והתנן ^[כ"א]לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש על גבו גובה ד' אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעויצה שלשה טפחים ובבירה טפח ואם הוזק משלם מה שהוזק ר' שמעון אומר לא נאמרו שיעורין הללו אלא שאם הוזק פטור מלשלם אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוב הכל לפי גובה הדליקה אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה ^[כ]כר' שמעון וכן אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר"ש: **בתנאי' יהמדליק** את הגדיש והיו בו כלים ודלקן ר"י אומר משלם מה שבתוכו וחכ"א אינו משלם אלא גדיש של חטין או של שעורין ^[כ"א]היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו וגשרף עמו חייב עבד כפות לו וגדי סמוך לו וגשרף עמו פטור ^[כ"א]ומודים חכמים לר"י במדליק את הבירה שהוא משלם כל מה שבתוכה שכן דרך בני אדם להניח בבתים: **גב' אמר רב כהנא** מחלוקת במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חבירו ר"י ^[כ"א]מחייב אנוקי טמון באש ורבנן פטריי אבל במדליק בתוך של חבירו דברי הכל משלם כל מה שבתוכו א"ל רבא אי הכי ארתני סיפא מודים חכמים לר"י במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכה שכן דרך בני אדם להניח בבתים לפלוג ולייתני בדירה בד"א במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חבירו אבל מדליק בתוך של חבירו דברי הכל משלם כל מה שהיה בתוכו אלא אמר רבא בתרתי פליגי פליגי במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חבירו דר"י סבר משלם כל מה שבתוכו ואפילו ארנקי ורבנן סברי וכלים שדרכן להטמין בגדיש שאין דרכן להטמין בגדיש לא משלם תנו רבנן המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקן ר"י אומר משלם כל מה שהיה בתוכו וחכמים אומרים של חטין או גדיש של שעורין ורואין מקום כלים

במה

אלא צמוריגין של חצירו שדרכו להניח בגדיש או ארנקי צצית שדךר להניח כל דצר צנמים וטעמיהי יש לפרש דר' יהודה לא פטר צטמון כלל ורבנן צמדליק בתוך שלו פטרי כדמשמע קרא כי תלא אש ^[ט](ומשמע) דאיידי צמדליק בתוך שלו אצל במדליק בתוך של חצירו מחייב צדצר שדרכו להטמין דלא אשכחן דפטרי ציה קרא טמון וצדצר שאין דרכו פטרי מסצרא דלא אצעי ליה לאסוקי אדעמיה שיניח אדם ארנקי צגדיש: צמה

מסורת הש"ס

א) צ"מ קית: צ"ב כ.;
ב) פי' ר"ש דמתני'. רש"י,
ג) לעיל כב: מג.; ד) ועי' צמות'; צ"צ כט: ד"ה ומודע);
ה) [לעיל ה: ס.],
ו) [שמות כב:];
ז) הוא פי' רש"ים לעיל כב' שני כב.;
ח) [ג' לאחר ד"ה צמדליק],
ט) [רש"י],



תורה אור השלם
1. כי תבא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הקצרה:
שמות כב ה



הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ס מוריגין וכו' ימדות. ג"כ ובע"ז דף כד ע"צ אימא דנקרשים עתםס קן צנימות ע"ש:



לעני רש"י

קוויי"ש [נקינך"ש]. שכתות. אגנים.



רבינו חננאל

נגאני דארעא מקרי, פי' מקום אצבורין מלשון שדךר אגן הסרה, וישם באגנות. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוב הכל לפי גבוהה של דליקה. אמר שמואל הלכה כגובה של דליקה צריך ארבע אמות. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי שמעון. ורבינו חננאל ד"ל כתוב בשמעתין ובפרק הבית והעליה גזאין הדברים כי הא דר' שמעון שיתא, היא, משום דאמרינן התם אמר (רבא) [אביין] רשב"ג ור' יהודה ור' שמעון כולוהו סבירא להו כל שנתנו לו חכמים וישות אם הוזק פטור מלשלם. ר' שמעון דתנן ר' שמעון אומר לא אמרו כל השיעורין הללו אלא אם הוזק פטור מלשלם. היה גדי כפות ועבד סמוך לו נשרף עמו חייב בגדי לעבד, כיון שראה האש היה לו לברוח, לא ברח הוא גרם לעצמו. ואוקמה רבה למתניתין בתרתי פליגי במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך שלחבירו דר' יהודה מחייב אטמון ורבנן פטרי. ופליגי נמי מדליק בתוך של חבירו, ר' יהודה מחייב כל מה שהיה בתוכו ואפילו ארנקי, ורבנן אמרי כלים שדרכן להיטמן בגדיש כגון מוריגין וכלי בקר הוא דמשלם. כלים שאין דרכן להיטמן בבדיש לא משלם.